

1500107-17.2020.8.26.0180

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... uma recaída e acabou se envolvendo no tráfico, vendendo drogas para conseguir dinheiro para usá-las. Porém, as 4 pedras apreendidas seriam destinadas a uso próprio. Já o dinheiro apreendido (R\$80,00) era oriundo da venda de entorpecentes. Informou, no mais, que possui passagem por tráfico de quando era menor de idade. Está preso atualmente por tráfico de drogas. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1 1500107-17.2020.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-17.2020.8.26.0180

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2039436/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 9969656 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL,

251/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2039436 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL,

251/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL BERTELI LAURINDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

GABRIEL BERTELI LAURINDO, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta de 16h58, na Avenida Senador Robert Kenedy, nº 450, Vila Centenário, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, na forma potencializada de crack, com peso de 1g (um grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de acordo com a denúncia de fls. 89/90.

O réu foi notificado às fls. 185 e a defesa prévia ofertada às fls. 176/183.

Recebida a denúncia em 14 de dezembro de 2020 (fls. 190/193), o réu foi citado (fls. 215).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação e

interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 251/255).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu. Caso não seja este o entendimento, pede pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11/343/06 (fls. 259/262).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, do auto de apreensão de fls. 13, do auto de constatação preliminar de fls. 14, relatório da quebra de sigilo das comunicações telefônicas de fls. 140/158 e do laudo pericial de fls. 209/211, que constatarem que tais substâncias se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 08), disse que foi abordado na Vila Centenário e que foram encontradas em sua boca quatro pedras de crack. Afirmou que a droga era destinada à venda. Relatou que chegou ao local da abordagem às 14h e que ficaria lá até às 17h. Informou que tinha vendido três pedras de crack, cada uma por R\$ 10,00. Contou que dos R\$ 80,00 que foram encontrados com ele, R\$ 30,00 foram obtidos com a venda dos entorpecentes e o restante era parte do pagamento por seu trabalho, informando que trabalha na empresa Aptive. Por fim, disse que autoriza o acesso ao conteúdo de seu celular, informando sua senha.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu aduziu que é viciado em crack, sendo que teve uma recaída e acabou se envolvendo no tráfico, vendendo drogas para conseguir dinheiro para usá-las. Porém, as 4 pedras apreendidas seriam destinadas a uso próprio. Já o dinheiro apreendido (R\$80,00) era oriundo da venda de entorpecentes. Informou, no mais, que possui passagem por tráfico de quando era menor de idade. Está preso atualmente por tráfico de drogas. Não tem filhos.

O policial militar Ricardo Haddad Filho informou que no dia dos fatos estava com o policial Lino, quando, em patrulhamento, visualizaram o réu, conhecido nos meios policiais, motivo pelo qual optaram por abordá-lo. Com ele, foram localizadas as 4 pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Questionado, o acusado disse que a droga era destinada ao tráfico e o dinheiro decorrente da venda de drogas. No mais, informou que não visualizaram o réu efetuando a venda de entorpecentes a terceiros, no entanto, o local em que o acusado foi abordado é conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que o réu é constantemente visto em locais semelhantes.

Márcio Henrique Lino, também policial militar, confirmou integralmente o relato apresentado por seu companheiro de farda, ouvido acima. Acrescentou apenas que sua abordagem também foi motivada por apresentar comportamento suspeito. Disse, ainda, que na época dos fatos o réu era conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico, porém atualmente sabe que ele também faz uso de drogas, sendo que inclusive participou de uma diligência para internação do réu em clínica de tratamento.

Inicialmente verifico inexistirem dúvidas quanto à propriedade do entorpecente apreendido, já que o próprio acusado confirmou tal fato, narrando que está envolvido com o tráfico de drogas.

Pois bem.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, verifico que, em princípio, a quantidade de drogas apreendidas com o réu é condizente com o uso. Além disso, como demonstram os documentos trazidos aos autos o acusado foi internado mais de uma vez para tratamento, inclusive recentemente (fls. 50, 52 e 168).

Porém, essas são as únicas circunstâncias que pesam em favor do réu, senão veja-se. Os entorpecentes foram apreendidos após o recebimento de denúncias junto às polícias civil e militar, no sentido de que o acusado estaria efetuando o comércio espúrio de drogas.

Além disso, além dos entorpecentes mencionados na denúncia foram apreendidos R\$80,00, cuja origem ilícita de parte do dinheiro, qual seja, R\$ 30,00, foi confirmada pelo réu. Ainda que não tenha provado a licitude do restante.

Como se tal não bastasse, após perícia no celular do réu (fls. 140/158) foram constatadas diversas imagens e mensagens relacionadas ao tráfico, ressaltando-se as que se referem à presença de policiais no local onde acontece a prática do tráfico e as de sua genitora, que afirma saber que o acusado estava na "biqueira" por diversas vezes.

Não restam dúvidas, pois, de que as drogas seriam destinadas à venda e não ao uso do acusado.

Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado, motivo pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 24). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Por fim, as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, e, ainda que presentes as atenuantes da menoridade relativa (fls. 19) e da confissão, mantenho a pena acima fixada ante a impossibilidade de maior redução, nos termos da Súmula 231 do C. STJ

Ausentes causas de aumento ou diminuição. No que tange a esta última, entendo pela impossibilidade de aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º da lei nº.

11.343/06 pois da análise do celular do acusado, constato que já vinha se dedicando ao tráfico há tempo considerável, fazendo de referida atividade criminosa, portanto, seu meio de vida.

Entretanto, considerando que o réu pretende se tratar, que conta com menos de 21 anos de idade, que é primário, excepcionalmente concedo-lhe derradeira oportunidade para mudar de vida, recuperar-se do vício, estudar e trabalhar, já que conta com apoio de sua família.

Assim, excepcionalmente, aplico a diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diminuído sua pena em 1/2, perfazendo 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Assim, ausentes outras causas modificadoras de pena, mantenho a ora aplicada, tornando-a definitiva.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

Considerando o quanto de pena aplicada, fixo regime aberto para cumprimento da pena, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo período da pena e prestação pecuniária de 02 salários mínimos em favor das entidades beneficentes deste Município.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu G.B.L. ao cumprimento da pena de 2

anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente aberto e pagamento de 250 dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput e §4º da lei 11.343/06, substituída, somente a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena e prestação pecuniária de 02 salários mínimos em favor das entidades beneficentes deste Município. Para fins de recurso, mantenho a liberdade provisória com medidas cautelares determinada pela Superior Instância, pelos mesmos motivos expostos no Acórdão de fls. 123/128.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA